

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ (ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র) উপস্থিতঃ বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল <u>ফৌজদারী রিভিশন নং ৭৬৫/২০০৬</u> আবদুল মোতালেব ----- সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী-দরখাস্তকারী। -বনাম- রাষ্ট্র -----প্রতিপক্ষ। এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই --- সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী-দরখাস্তকারী পক্ষে। এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট ফেরদৌসি বেগম, সহকার এ্যাটর্নী জেনারেল -----রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে <u>শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ</u> <u>০৮.১২.২০২২।</u> <u>বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ</u> বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৪র্থ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং ৫৬৭/১৯৯৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৫.০৩.২০০৩ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন। অত্র রুলটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, দ্রুত ও বেপরোয়া গতিতে ট্রাক চালাইয়া গুরুতর জখম ও রিকসার ক্ষতি সাধন করার অপরাধে রাষ্ট্রপক্ষ আসামী আবদুল মোতালেবকে বিবাদী করে জি, আর, মোকদ্দমা নং ৪৮৬/৯৩ (বন্দর থানা মামলা নং ৪(৪)১৯৯৩ তারিখ ৫.০৪.১৯৯৩ হতে উদ্ভূত) দায়ের করলে বিজ্ঞ মহানগর হাকিম, চট্টগ্রাম বিগত ইংরেজী ২৭.০৪.৯৫ তারিখে আসামী আবদুল মোতালেব এর বিরুদ্ধে আনিত দণ্ডবিধি আইনের ২৭৯ ধারা ও ৩৩৮(ক) ধারার অপরাধসমূহ সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দণ্ডবিধি ২৭৯ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ০১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং দন্ডবিধি ৩৩৮(ক) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-আপীলকারী আবদুল মোতালেব ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-৫৬৭/১৯৯৯ দায়ের করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৪র্থ আদালত, চট্টগ্রাম শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৫.০৩.২০০৩ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আপীলটি নামঞ্জুর করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীলকারী অত্র ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা দায়ের করে রুলটি প্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করা হলো। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ মহানগর হাকিম, চট্টগ্রাম কর্তৃক জি, আর, মোকদ্দমা নং-৪৮৬/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.০৪.১৯৯৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ “রাষ্ট্রপক্ষের মামলাঃ- বাদী বন্দর থানার এস,আই, কে,এম, সবুর গত ০৫.০৪.৯৩ ইং নিজ থানায় এজাহার করেন ঐ দিন বেলা ০১ টার সময় ট্রাক নং-চট্টগ্রাম-ট-২৪৩৭ এর চালক বন্দর কাষ্টম হাউজের গোলচক্করের পূর্বপাশে দ্রুত ও বেপরোয়া গতিতে ট্রাক চালাইয়া একটি রিকসার সহিত দুর্ঘটনা করিয়াছে। ইহাতে রিকসা চালক ও রিকসা আরোহী কং-১৩৪১ মোঃ ছালাম গুরুতর জখম প্রাপ্ত হন। এই দুর্ঘটনার সংবাদ থানা হইতে বেতারে পাইয়া ঘটনাস্থলে যান এবং দেখিতে পান উক্ত ট্রাকের চালক বেপরোয়া ভাবে ট্রাক চালাইয়া রিকসা চালক জহির আহাং ও রিকসা আরোহী কং-১৩৪১ আবদুস সালামকে গুরুতর জখম করিয়াছে। রিকসাটি সম্পূর্ণরূপে ভাংগিয়া গিয়াছে। কিন্তু ট্রাক চালক পালাইয়া গিয়াছে। জনগন ট্রাকটি আটক করিয়াছে। তিনি রিকসা চালক ও রিকসারোহী কং-কে চিকিৎসার জন্য দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বাদির লিখিত এজাহার পাইয়া বন্দর থানার কর্তব্যরত দারোগা দুলুমা বড়ুয়া দঃ বিঃ আইনের ২৭৯/৩৩৮(ক)/৪২৭ ধারায় মামলাটি রুজু করে।

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দারোগা এ সবুর মামলাটি তদন্ত করিয়া ট্রাক নং-চট্টগ্রাম-ট-২৪৩৭ এর চালক আবদুল মোতালেব ড্রাইভার এর বিরুদ্ধে গত ১০.০৫.৯৩ ইং দঃ বিঃ আইনের ২৭৯/৩৩৮(ক)/৪২৭ ধারায় C.S. দাখিল করেন। বিচারকালে গত ১০.০৭.৯৩ ইং আসামী আবদুল মোতালেব এর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ আইনের ২৭৯ ও ৩৩৮(ক) ধারায় চার্জ গঠন করা হয়। আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবীতে বিচারের প্রার্থনা করেন। বিচার্য বিষয়ঃ- (i) আসামী ট্রাক নং-চট্টগ্রাম-ট-২৪৩৭ ঘটনার তারিখ ও সময়ে বেপরোয়া ও অবহেলা করিয়া চালাইয়া কিনা। (ii) বেপরোয়া ও অবহেলা করিয়া ট্রাক চালনার কালে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন রিকসা চালক ও রিকসা আরোহী জখম প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা। সাক্ষ্য পর্যালোচনাঃ মামলার অভিযোগ প্রমাণে রাষ্ট্র পক্ষ তিনজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা। ১নং সাক্ষী মোঃ কামাল উদ্দিন ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। ২নং সাক্ষী তদন্ত দারোগা আবদুস সবুর, ও ৩ নং সাক্ষী রিকসা যাত্রী কং-১৩৪১ আবদুস সালাম। মামলার ১ নং সাক্ষী ও ৩ নং সাক্ষীকে পরীক্ষা করার সময় আসামী আদালতে উপস্থিত ছিলনা। সাক্ষীদেরকে জেরা করার জন্য আসামী বা তার কোন আইনজীবীও উপস্থিত ছিল না। এমতাবস্থায় ১ ও ৩ নং সাক্ষীকে আসামীর অনুপস্থিতিতেই কাঃ বিঃ আইনের ৩৩৯ বি(২) ধারার বিধানমতে পরীক্ষা করা হয়। আলোচনার সুবিধার্থে ৩ নং সাক্ষী কং-১৩৪১ আবদুস সালাম এই মামলার ভিকটিম এর সাক্ষ্য প্রথমে আলোচনায় আনা যায়। তিনি আদালতে জবানবন্দি দেন গত ৫.০৪.৯৩ ইং বন্দর পুলিশ ফাড়ি হইতে ৪নং জেটি গেটে ডিউটি করার জন্য অনুমান ১২.৩০ মিথ এর সময় রিকসা যোগে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে কাষ্টমস হাউজের মোড়ে গোল চক্করের কাছ তাহার রিকসা পৌছিলে ট্রাক নং-চট্টগ্রাম-ট-২৪৩৭ পতেঙ্গার দিক হইতে দ্রুত বেগে আসিয়া তাহার বিকসাকে চাপা দেয়। তাহার রিকসা ট্রাকের নীচে চলিয়া যায়। রিকসা চালক রাস্তার একপাশে পড়িয়া যায়। তিনি ট্রাকের সামনের রড ধরিয়া ঝুলিয়া থাকেন। এই দুর্ঘটনার পর বন্দরের সহকারী পুলিশ কমিশনার বন্দরের ভাঃ কঃসহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার গন ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি জবানবন্দিতে বলেন তাহার পোষাক কাটিয়া তাহাকে ট্রাকের চাকার নীচ হইতে উদ্ধার করা হয়। তিনি এবং রিকসা চালক গুরুতর জখম প্রাপ্ত হন। তাহাকে চিকিৎসার জন্য

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রথমে বন্দর হাসপাতালে নেয়া হয় পরে চমেক হাসপাতাল ও সর্বশেষ পুলিশ হাসপাতালে তাহার চিকিৎসা হয়। তিনি তাহার চিকিৎসা সনদপত্র মার্ক-ক (৫ফর্দ) আদালতে পেশ করেন। তাহার জবানবন্দি এবং বাদি দারোগা এম, এ, সবুরের এজাহার এক ও অভিন্ন। বাদির এজাহারকে তাহার জবানবন্দি corroborate করে। মামলার ১ নং সাক্ষী মোঃ কামাল উদ্দিন জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় গত ০৫.০৪.৯৩ ইং বেনা অনুমান ১৩.০০ টার সময় তিনি বন্দর নিরাপত্তা অফিস হইতে কাষ্টম হাউজ মসজিদে নামাজ পড়িতে যাওয়ার সময় কাষ্টম হাউজের গোল চক্করের পূর্বদিকে ২৪৩৭ নং ট্রাকটি বেপারোয়াভাবে এবং দ্রুত গতিতে আসিয়া ১৯১৪৫ নং রিকসাকে ধাককা দিয়া দুর্ঘটনা ঘটায়। একজন পুলিশ কনষ্টেবল এবং রিকসাচালক জহির গুরুতর জখম প্রাপ্ত হয়। আহতদের পুলিশ ও জনগণ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ট্রাক এবং রিকসা জব্দ করে। তিনি জব্দ তালিকায় সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেন। প্রদ-১, জব্দ তালিকা প্রদঃ ১/১ জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর তিনি সনাক্ত করেন। এই সাক্ষী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একজন সাক্ষী। তাহার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় তিনি ঘটনার সময় ঐ রাস্তা দিয়া জোহরের নামা পড়িতে যাইতেছিলেন। একই সাথে তিনি জব্দ তালিকারও একজন সাক্ষী। পুলিশ তাহার সামনে ঘাতক ট্রাক ও রিকসাকে জব্দ করে। প্রদঃ ১ জব্দ তালিকা হইতে ইহা প্রমাণিত যে, চট্টগ্রাম-ট-২৪৩৭ ট্রাকটি মামলার দুর্ঘটনার সহিত জড়িত। এবং উক্ত ট্রাকের চালক বেপারোয়া গতিতে ট্রাকটি চালানোর সময় এই সাক্ষী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ২নং সাক্ষী দারোগা খান আবদুস সবুর মামলার বাদী ও একই সাথে তদন্ত কর্মকর্তা। তিনি জবানবন্দিতে তাহার এজাহারের অনুরূপ সাক্ষ্য দেন। তিনি তাহার এজাহার প্রদঃ ২, ও এজাহারে তাহার স্বাক্ষর প্রদ-২/১ হিসাবে এক্সিবিট করেন। তাহার এজাহার পাইয়া থানায় কর্তব্যরত দারোগা দুলুমা বড়ুয়া এই মামলা রুজু করেন এবং FIR Column পুরন করিয়া দুলুমা বড়ুয়া স্বাক্ষর করেন। তিনি প্রদ-৩, হিসাবে FIR FORM ও ৩/১ দাঃ দুলুমা বড়ুয়া স্বাক্ষর আদালতে এক্সিবিট করেন। তিনি আরো বলেন ভাঃ কঃ নির্দেশে মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন। তদন্তকালে চট্টগ্রাম-ট-২৪৩৭ নং ট্রাক ও ১৯১৪৫ নং রিকসা প্রদঃ ১ মূলে জব্দ করেন। প্রদঃ ১/২ জব্দ তালিকার তাহার দস্তখত। ঘাতক ট্রাকের মটরযান কর্তৃক যান্ত্রিক পরীক্ষা করান। প্রদঃ ৪ ও ৫ মূলে ট্রাক ও রিকসা মালিকের বরাবরে জিম্মা দেন। তদন্তকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সুচী প্রস্তুত করেন। প্রদঃ ৬ মূলে সুচীসহ ঘটনাস্থলের মানচিত্র আদালতে প্রদর্শন করেন। সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এবং তাহাদের

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জবানবন্দি কাঃ বিঃ আইনের ১৬১ ধারায় রেকর্ড করেন। তিনি মটরযান পরিদর্শকের প্রতিবেদন প্রদঃ ৭ হিসাবে আদালতে প্রদর্শন করেন। তদন্ত এবং সাক্ষ্য প্রমাণে আসামী আবদুল মোতালেব এর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ আইনের ২৭৯/৩৩৮(ক)/৪২৭ ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গত ১০.০৫.৯৩ ইং ধারায় C.S. দাখিল করেন। আসামীপক্ষের জেরা হইতে দেখা যায় সাক্ষীকে মূল দুর্ঘটনা, আসামী মোতালেব দুর্ঘটনার সময় চট্টগ্রাম-ট-২৪৩৭ নং ট্রাক না চালানো, কিংবা আসামী আবদুল মোতালেব ঘটনার সময় বেপরোয়া ও অবহেলা করায় ট্রাক চালাই নাই। কিংবা তার অবহেলার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে নাই মর্মে কোন জেরা করা হয় নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয় আসামী আবদুল মোতালেব ঘটনার সময় চট্টগ্রাম-ট-২৪৩৭ নং ট্রাকটি চালকের আসনে ছিল। ১নং সাক্ষী বলিয়াছেন ট্রাকটি দ্রুত ও বেপরোয়া গতিতে আসতেছিল। আসামী তাহাকে জেরা করে নাই। ফলে তাহার এই সাক্ষ্য অবিশ্বাসের যৌক্তিক কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ MVI report প্রদ-৭ পর্যালোচনায় দেখা যায় গাড়ীর Speed Govenor Seal স্পারড। অর্থাৎ গাড়ীটি দ্রুত গতিশীল ছিল বা ওভারস্পীডেস ছিল। প্রদ-১ জন্ম তালিকা ও প্রদ-৫ হইতে প্রমাণিত যে, ট্রাকটি মামলার সড়ক দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে। মামলার ভিকটিম কং- ১৩৪১ আবদুল সালাম এর সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় তিনি ও রিকসা চালক উক্ত সড়ক দুর্ঘটনার ফলে গুরুতর জখম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাকে কাপড় কাটিয়া ট্রাকের তলা হইতে উদ্ধার করা হয়। তিনি তাহার চিকিৎসা সনদ পত্র মার্ক- ট হিসেবে আদালতে পেম করিয়া তাহার চিকিৎসার বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহাকেও আসামীপক্ষ জেরা করে নাই। ইহাতেও প্রমানীত হয় যে, ভিকটিম এই দুর্ঘটনার ফলে গুরুতর জখম প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমার নিকট ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আসামী আবদুল মোতালেব ঘটনার তারিখ ও সময়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ও বেপরোয়া গতিতে ট্রাক চালাইয়াছেন এবং দুর্ঘটনা করিয়া রিকসা চালক ও আরোহীকে গুরুতর জখম করিয়াছেন। আমি মনে করি রাষ্ট্রপক্ষ আসামী আবদুল মোতালেব এর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ আইনের ২৭৯ এবং ৩৩৮(ক) ধারার অপরাধ সমূহ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করিয়াছেন। আসামী আবদুল মোতালেব বেপরোয়া ও অবহেলা করিয়া ট্রাক নং- চট্টগ্রাম-ট-২৪৩৭ চালাইয়া দুর্ঘটনা করিয়া রক্তাক্ত জখম করার

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অপরাধে অপরাধ। তাই মামলায় আদেশ হয় যে, আদেশ মামলার সার্বিক পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণে আসামী আবদুল মোতালেব এর বিরুদ্ধে আনিত দঃ বিঃ আইনের ২৭৯ ধারা ও ৩৩৮(ক) ধারার অপরাধ সমূহ সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সন্তোষজনক ভাবে প্রমানীত হওয়ায় আসামী আবদুল মোতালেবকে দঃ বিঃ আইনের ২৭৯ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কাঃ বিঃ আইনের ২৪৫(২) ধারার এ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হইল। আসামীকে দঃ বিঃ আইনের ৩৩৮(ক) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হইল। আসামীর উভয় সাজা যুগপৎ (Simultaneously) চলিবে। মামলাভুক্ত ট্রাক ও রিকসার জিম্মা স্থায়ী করা হইল। উন্মুক্ত আদালতে এই রায় ঘোষিত। স্বা/- মোঃ মাহবুবুর রহমান মহানগর হাকিম চট্টগ্রাম ২৭.০৪.৯৫ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৪র্থ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং ৫৬৭/১৯৯৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৫.০৩.২০০৩ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ “অত্র আপীল মামলা জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান মহানগর হাকিম চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রদত্ত জি,আর, ৪৮৬/৯৩ বিচার-২৮৮/৯৪ নং মামলায় প্রদত্ত গত ২৭.০৪.৯৫ ইং তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছে। উক্ত রায় ও আদেশ মূলে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত আসামীকে দণ্ডবিধির ২৭৯ ধারায় এক বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৩৩৮(ক) ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন এবং উভয় দণ্ড যুগপৎ চলিবে। সংক্ষেপে রাষ্ট্রপক্ষের মামলা এই যে, বাদী বন্দর থানার এসআই কে, এম, সবুর গত ০৫.০৪.৯৩ ইং তারিখে নিজ থানার এজাহার দায়ের করেন যে ঐ দিন বেলা ০৯ টার সময় ট্রাক নং-চট্টগ্রাম-ট-২৪৩৭ এর চাল কাষ্টম হাউজের গোল চত্বরের পূর্বপাশে দ্রুত ও বেপরোয়া গতিতে ট্রাক চালাইয়া একটি রিকসার সহিত দুর্ঘটনা করিয়াছে ইহাতে রিকসা

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চালক ও রিকশা আরোহী কনস্টেবল ১৩৪১ আবদুস সালামকে গুরুতর জখম করিয়াছে এবং রিকসাটি সম্পূর্ণরূপে ভাংগিয়া দিয়াছে এবং ট্রাক চালক পালাইয়া যায় এবং জনগন ট্রাকটি আটক করে রিকসা চালক ও রিকসারোহীকে তিনি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো ব্যস্থা করেন এবং বাদীর লিখিত এজাহার দায়ের করেন। নথিয়স্থ কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ২৭৯ ও ৩৩৮(ক) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। গঠিত অভিযোগ আসামীকে পাঠ করিয়া শুনানো হলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে ও বিচার প্রার্থনা করে। রাষ্ট্রপক্ষ তাহার আনীত মামলা প্রমানের জন্য ৩ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিয়াছেন। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করে ও বিচার প্রার্থনা করে। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বিচার শেষে নথিয়স্থ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তর্কিত রায় ও আদেশ প্রদান করেন। উক্ত রায় ও আদেশে অসন্তোষ্ট হইয়া আসামী আপীলকারী পক্ষ অত্র আপীল মোকদ্দমা দায়ের ক্রমে দাবী করেন যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বিষয়বস্তু অবস্থা ও প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া বেআইনীভাবে তর্কিত রায় ও আদেশ প্রদান করেন। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের উচিত ছিল রাষ্ট্রপক্ষ তাহার আনীত মামলা প্রমান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন সাব্যস্তে আপীলকারী আসামী আবদুল মোতালেবকে খালাস প্রদান করা। <u>বিচার্য্য বিষয়</u> তর্কিত রায় ও আদেশ আইনের দৃষ্টিতে রক্ষণীয় কিনা? বা উহা রদ ও রহিতযোগ্য কিনা? <u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u> রাষ্ট্রপক্ষের ১ নং সাক্ষী মোঃ কামাল উদ্দিন তিনি তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, গত ০৫.০৪.৯৩ ইং তারিখে বেলা অনুমান ১৩ঃ০০ ঘটিকার সময় তিনি বন্দর কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা অফিসের কাষ্টম হাউজে নামাজ পড়িতে যাওয়াকালীন কাষ্টম হাউসের গোল চত্বরে পূর্বদিকে একটা ট্রাক নং চট্টগ্রাম-ট-২৪৩৭ হঠাৎ বেপরোয়াভাবে এবং দ্রুত গতিতে আসিয়া একটি রিকসা নং ১৯১৪৫ কে সজোরে ধাককা দিয়া দুর্ঘটনা ঘটায় এবং একজন পুলিশ কনস্টেবল এবং রিকসা চালক জহির আহাম্মদ ইহাতে গুরুতর আহত হয় এবং আহতদের জনসাধারণ মেডিক্যালের চিকিৎসার জন্য নিয়া যায় এবং দুর্ঘটনায় ট্রাক ও রিকসা থাকিয়া যায় এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া তাহার সামনে ক্ষতিগ্রস্থ রিকসা এবং ট্রাকটি এবং গাড়ীর কিছু কাগজপত্র জব্দ করেন এবং তিনি জব্দ তালিকায় সাক্ষী এবং জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-১ এবং তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/১। আসামী অনুপস্থিত থাকায় আসামী পক্ষ হইতে উক্ত সাক্ষীকে কোন জেরা করা হয় নাই। রাষ্ট্রপক্ষের ২ নং সাক্ষী খান আবদুস সবুর এস, আই তিনি তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, গত ০৪.০৫.৯৩ ইং তারিখ তিনি এস, আই, হিসাবে বন্দর থানায় কর্মরত ছিলেন এবং ঐ দিন তাহার সকাল ৮ টা হইতে রাত ৮ পর্যন্ত বন্দর থানা এলাকায় তাহার মোবাইল ডিউটি লি এবং বন্দর থানার কর্তব্যরত অফিসার এস আই দুলুমা বড়ুয়া বেতারের

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মাধ্যমে তাকে জানায় যে, কাষ্টম হাউজ গোলত্বের পার্শ্বে গোল চত্বরের পূর্বপাশে একটি ট্রাক নং-চট্টগ্রাম-২৪৩৭ এর চালক কনস্টেবল মোঃ সালাম ও রিকসা নং ১৯১৪ উহার চালককে চাপা দিয়া দ্রুত বেগে পালাইয়া যায় এবং ভিকটিফার গুরুতর জখম হয় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যান এবং আহত কনস্টেবল এবং রিকসা চালককে মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তির জন্য পাঠান এবং পরে তিনি নিজে বাদী হইয়া এজাহার দেন এবং এই সেই এজাহার প্রদর্শনী-২ এবং তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/১ এবং তাহার এজাহার প্রাপ্ত হইয়া এসআই দুলুমা বড়ুয়া এফ আই আর ফরম পূরন করেন এবং মামলা রুজু করেন। এবং এই সেই এফ,আই,আর ফরম প্রদর্শনী-৩ এবং তিনি দুলুমা বড়ুয়ার দস্তখত তিনি চিনেন এবং এই দস্তখত প্রদর্শনী-৩/১ এবং ওসি সাহেবের নির্দেশে তিনি মামলার তদন্তভার গ্রহন করেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং তদন্তকালে চট্ট-মেট্রো-ট-২৪৩৭ নং ঘাতক ট্রাকটি জব্দ করেন এবং ১৯১৪৫ নং ক্ষতিগ্রস্ত রিকসাটি জব্দ করেন এবং গাড়ীর কাগজপত্র ড্রাইভারের কাগজপত্র ডি, এল সহ জব্দ করেন এবং জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/২ এবং আলামত জিম্মায় দেন এবং জিম্মানামা ২টি প্রদর্শনী-৪ ও প্রদর্শনী-৫ এবং তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৪/১ এবং ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সুচীসহ প্রস্তুত করেন এবং খসড়া মানচিত্র প্রদর্শনী-৬ এবং তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬/১ এবং সাক্ষীদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন এবং মোটরযান পরিদর্শকের নিকট জব্দকৃত ট্রাক পরীক্ষা করান ও রিপোর্ট সংগ্রহ করেন এবং এই সেই রিপোর্ট প্রদর্শনী-৭ এবং তাহার তদন্তকালে আসামী কোর্ট এ আত্মসমর্পন পূর্বক জামিন লাভ করেন এবং সাক্ষ্য প্রমানে আসামী আঃ মোতালেব এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২৭৯/৩৩৮(এ)/৪২৭ ধারায় অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হইলে তিনি বন্দর থানার অভিযোগ পত্র নং ৮৯ তারিখ ১০.০৫.৯৩ বিচারের জন্য দাখিল করেন। আসামী পক্ষ হইতে জেরায় উক্ত সাক্ষী উল্লেখ করেন যে, ১৩ঃ০০ টার সময় তিনি বন্দর পুলিশ লাইনে ছিলেন এবং ১৩-১৫ মিনিটের সময় তিনি ওয়ারলেস মেসেজে সংবাদ পান এবং ঘটনার সংবাদ পাওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যে তিনি ঘটনাস্থলে আসেন এবং ট্রাকটি ঘটনাস্থল হইতে অনুমান ১০ গজ দূরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পান এবং ট্রাকটি উত্তরমুখী অবস্থায় পান এবং ট্রাকটি বারেক বিল্ডিং এর দিকে আসিতেছিল এবং ট্রাকটি গোল চত্বর না আসিয়া সরাসরি উত্তর দিকে যাইতেছিল এবং রিকসাটি দক্ষিন দিকে যাইতেছিল এবং তিনি এজাহার দেন ঘটনার পর। আসামীপক্ষ হইতে উক্ত সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশন প্রদান করা হয় যে, ভিকটিম নিজের রং সাইডে যায় এবং উহার ফলে দুর্ঘটনা কবলিত হয় নিজের দোষে উক্ত সা (হেঁড়া) উল্লেখিত সাজেশন্স সত্য নয় বলিয়া উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নং সাক্ষী আঃ সালাম তিনি তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, গত ০৫.০৪.৯৩ ইং তারিখে তিনি বন্দর পুলিশ ফাঁড়িতে কাজে ছিলেন এবং ঐ তারিখে তিনি ৪ নং জেটি গেটে ডিউটি ছিল এবং রিকসাযোগে অনুমান ১২ঃ৩০ মিনিটের সময় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে কাষ্টম হাউজের মোড়ে গোল চত্বরের কাছে তাহার রিকসা পৌছিলে ট্রাক নং-চট্ট-ট-২৪৩৭ ট্রাকটি পতেঙ্গা দিকে দ্রুত বেগে আসিয়া তাহার রিকসাকে চাপা দেয় এবং তাহার রিকসা ট্রাকের নীচে চলে যায় এবং রিকসা চালক রাস্তার একপাশে পড়িয়া যায় এবং তিনি ট্রাকের রড থাকায় ঝুলিয়া থাকেন এবং এই দুর্ঘটনা পর এ,সি,পি বন্দরের ও/সি কাশেম সাহেব সংগীয় ফোর্সসহ তাহার পোষাক কেটে তাকে ট্রাকের চাকার নীচ হইতে

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উদ্ধার করে এবং তিনি ও রিকসা চালক গুরুতর জখম হন এবং তাকে প্রথমে বন্দর হাসপাতালে নিয়া যায় এবং পরে তাকে চট্টগ্রাম হাসপাতালে নিয়া যায় এবং চট্টগ্রাম ম্যাডিক্যাল কলেজ হইতে পরে তাকে পুলিশ হাসপাতালে নিয়া যায় এবং পুলিশ হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। দুর্ঘটনার পর তাকে প্রথমে চট্টগ্রাম হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং পরে পুলিশ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং এই সেই চিকিৎসা সনদপত্র মার্ক-ক (সিরিজ-৫ ফর্দ) এবং মামলা হওয়ার পর পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে। আসামী অনুপস্থিত থাকায় উক্ত সাক্ষীকে আসামী পক্ষ হইতে কোন জেরা করা হয় নাই। আমি অত্র আপীল মামলা বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ সতর্কতার সহিত পর্যালোচনা করিয়াছি। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য ও মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজাদি যথাযথভাবে পর্যালোচনা অন্তে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে বিধায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ হস্তক্ষেপযোগ্য নহে। সার্বিক পর্যালোচনায় অত্র আপীলকারীর আপীল মঞ্জুরযোগ্য নহে। অতএব, <u>আদেশ</u> হইল যে, অত্র ফৌজদারী আপীল ৫৬৭/৯৯ গুনাগুন বিচারে নামঞ্জুর করা হইল। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত গত ২৭.০৪.৯৫ ইং তারিখের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ বহাল ও বলবত করা হইল। অত্র রায়ের অনুলিপি সহ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অতিসত্বর বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে প্রেরণ করা হউক। আমার জবানীতে লিখিত ও শুদ্ধকৃত। স্বা/-মোঃ নজরুল ইসলাম ১৫.০৩.২০০৩ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৪র্থ আদালত, চট্টগ্রাম। স্বা/-মোঃ নজরুল ইসলাম ১৫.০৩.২০০৩ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৪র্থ আদালত, চট্টগ্রাম।” পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ কামাল উদ্দিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০৫.০৪.৯৩ ইং তারিখ বেলা অনুমান ১৩.০০ ঘটিকার সময় আমি বন্দর কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা অফিসের থেকে কাষ্টম হাউজে নামাজ পড়তে যাওয়াকালীন কাষ্টম হাউসের গোলচত্বর পূর্বদিকে একটা ট্রাক নং- চট্টগ্রাম- ট- ২৪৩৭ হঠাৎ বেপরোয়াভাবে এবং দ্রুতগতিতে আসিয়া একটি রিকসা নং- ১৯১৪৫ কে সজোরে ধাক্কা দিয়া দুর্ঘটনা ঘটায়। একজন পুলিশ কন্সটেবল এবং রিকশা চালক জহির আহমদ ইহাতে গুরুতর আহত হয়। আহতদের জনসাধারণ মেডিকেল চিকিৎসার জন্য নিয়া যায়। দুর্ঘটনাস্থলে ট্রাক ও রিকশা থাকিয়া যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং থানার সামনে ঘাতক ট্রাকটি ক্ষতিগ্রস্থ রিকশা এবং গাড়ীর কিছু কাগজপত্র জব্দ করে। আমি জব্দ তালিকার সাক্ষী। এই সেই জব্দ তালিকা প্রদর্শনী- ১। আমার স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ১/১। পি, ডাব্লিউ-২ খান আবদুস সবুর তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০৪.০৫.৯৩ ইং

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(লা)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখ আমি এস. আই হিসাবে বন্দর থানায় কর্মরত ছিলাম। ঐদিন আমার সকাল ৮.০০ টা থেকে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত বন্দর থানা এলাকায় আমার মোবাইল ডিউটি ছিলো। বন্দর থানার কর্তব্যরত অফিসার এস. আই দুলুমা বড়ুয়া বেতারের মাধ্যমে আমাকে জানায় যে, কাষ্টম হাউজ গোলচত্বরের পার্শ্বে (অপার্ট্য) গোলচত্বরের পূর্বপার্শ্বে ১টি ট্রাক নং- চট্টগ্রাম-ট-২৪৩৭ এর চালক কন্সটেবল মোঃ সালাম এবং রিকসা নং- ১৯১৪৫ ও উহার চালককে চাপা দিয়া দ্রুত বেগে পালাইয়া যায়। ভিকটিমরা গুরুতর ভাবে জখম হয়। আমি তৎক্ষণাত ঘটনাস্থলে যাই এবং আহত কন্সটেবল এবং রিকসা চালককে মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তির জন্য পাঠাই। পরে আমি নিজে বাদী হইয়া এজাহার দেই। এই সেই এজাহার প্রদর্শনী- ২। আমার স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ২/১। আমার এজাহার প্রাপ্ত হইয়া এস. আই দুলুমা বড়ুয়া এফ. আই. আর ফরম পূরণ পূর্বক মামলা রুজু করেন। এই সেই এফ. আর. আর. ফরম প্রদ- ৩। আমি দুলুমা বড়ুয়ার স্বাক্ষর চিনি। এই স্বাক্ষর দুলুমা বড়ুয়ার প্রদ- ৩/১। ওসি সহেবের নির্দেশে আমি মামলার তদন্তভার গ্রহন করি। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। তদন্তকালে চট্টমেট্রো-ট-২৪৩৭ নং ঘাতক ট্রাকটি জব্দ করি। ১৯১৪৫ নং ক্ষতিগ্রস্থ রিকশাটি জব্দ করি। গাড়ীর কাগজপত্র, ড্রাইভারের কাগজপত্র D/L সহ জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিকায় আমার স্বাক্ষর প্রদ- ১/২। আলামত জিম্মায় দেই। এই সেই জিম্মানামা ২টি প্রদ- ৪ ও ৫। আমার স্বাক্ষর প্রদ- ৪/১ ও ৫/১। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র সূচীসহ প্রস্তুত করি। এই সেই খসড়া মানচিত্র প্রদ- ৬, আমার স্বাক্ষর প্রদ- ৬/১। সাক্ষীদের জবানবন্দি কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করি। মোটরযান পরিদর্শকের নিকট জব্দকৃত ট্রাক পরীক্ষা করাই ও রিপোর্ট সংগ্রহ করি। এই সেই রিপোর্ট প্রদ- ৭। আমার তদন্তকালে আসামী কোর্টে আত্মসমর্পন পূর্বক জামিন লাভ করে। সাক্ষ্য প্রমাণে আসামী আঃ মোতালেব এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২৭৯/৩৩৮(এ)/৪২৭ ধারার অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি বন্দর থানার অভিযোগ পত্র নং- ৮৯, তাং- ১০.০৫.৯৩ বিচারের জন্য দাখিল করি। পি, ডাব্লিউ-৩ কং ১৩৪১ আঃ সালাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, মামলার ঘটনার তারিখ ০৫.০৪.৯৩ ইং। ঐ তারিখ আমি বন্দর পুলিশ ফাড়ীতে SAI বন্দরে কাজে ছিলাম। ঐ তারিখ আমি ৪নং জেটি গেটে ডিউটি ছিল। রিকসা যোগে অনুমান ১২.৩০ মিঃ এর সময় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে কাষ্টম হাউজের মোড়ে গেলে চক্করের পাশে আমার রিকসা পৌছলে ট্রাক নং- চট্ট মেট্রো-ট-২৪৩৭ ট্রাকটি পতেঙ্গা দিক হতে দ্রুত বেগে আসিয়া আমার রিকশাকে চাপা দেয়। আমার রিকসা ট্রাকের নীচে চলে যায়। রিকসা চালক রাস্তার একপাশে পড়িয়া যায়। আমি ট্রাকের রড ধরিয়া ঝুলিয়া থাকি। এই দুর্ঘটনার পর ACP আল্লাবকস বন্দরের ওসি কাসেশ সাহবে সঙ্গীয় ফোর্সসহ আমার পোশাক কেটে আমাকে ট্রাকের চাকার নীচ থেকে উদ্ধার করে। আমি ও রিকসা চালক গুরুতর জখম হই। আমাকে প্রথমে বন্দর হাসপাতালে নিয়া যায়। পরে আমাঞ্চে CMCH নিয়া যায়। CMCH থেকে পরে আমাকে Police Hospital নিয়া যায়। পুলিশ হাসপাতালে আমি ২/৩ মাস চিকিৎসাধীন ছিলাম। দুর্ঘটনার পর আমাকে প্রথমে চঃ মেঃ কঃ হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং পরে পুলিশ হাসপাতালে রেফার করা হয়। এই সেই চিকিৎসা

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সনদপত্র মার্ক ‘ক’ (সিরিজ ৫ ফর্দ); মামলা হওয়ার পর পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালত প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্মাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনা করেন। সকল সাক্ষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজ যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী রিভিশনটি খারিজ করা হলো। বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৪র্থ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-৫৬৭/১৯৯৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৫.০৩.২০০৩ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-দরখাস্তকারীগণকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীদেরকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্থ আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)